



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 555/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב ז'בוטינסקי 52 גבעתיים
ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1, בניין ב.ס.ר. 2, בני ברק

נ ג ד

הנתבעים: 1. שמאי שלמה
שמאי לאה
שניהם מרחוב ז'בוטינסקי 52 גבעתיים
2. שמואל בנטקובסקי
שושנה בנטקובסקי
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רון פינצי
מרחוב יהודה ונוח מוזס 13 תל אביב

ה ח ל ט ה

במסגרת התובענה דנן מבקשת התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 52 גבעתיים הבנוי על חלקה 514 בגוש 6160 (להלן: "הבית"), לחייב את הנתבעים בתשלום יתרת חלקם בגין עלות עבודות התקנת מעלית ומרפסות באחת מכניסות הבית.

אעיר כי סוגיות מחלוקת אחרות שבין התובעת לבין הנתבעים 1 הסתיימו בהחלטתי מיום 30.01.13 וכל שנותרה היא המחלוקת בנוגע לעבודות התקנת המעלית והמרפסות ותשלום יתרת חלקם של הנתבעים בעבודות.

על קצה המזלג אזכיר כי כל בעלי הדירות בכניסה הרלבנטית בבית הסכימו על התקנת המעלית וחלוקת התשלומים בניהם לביצוע הפרוייקט. במסגרת הפרוייקט נכללו גם עבודות להוספת מרפסות לדירות בכניסה הרלבנטית.

התובעת טוענת כי הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בגין העבודות ומשכך בעלי הדירות האחרים בכניסה נשאו במימון חלקם לצורך סיום העבודות וקבלת תעודת גמר.

הנתבעים 1 טענו כי אין כל יריבות בין התובעת, נציגות הבית, לבין הנתבעים, כאשר המדובר בפרוייקט הקשור באחת מכניסות הבית בלבד. למעשה, המדובר בתביעה אישית של 4 בעלי דירות בבית. ככל שישנו חוב, המוכחש, הינו כלפי החברה המבצעת, מולה חתמו בעלי הדירות בכניסה על הסכם, וזו מעולם לא תבעה את הנתבעים. ככל שבעלי הדירות האחרים שילמו לחברה הרי שעשו זאת על דעתם ומיוזמת ובכך שמו את הכספים על קרן הצבי. הנתבעים 1 גם חולקים על דרך חישוב חלקם בעלות העבודות (בעיקר בנושא המרפסות) וטוענים כי העבודות לא בוצעו במלואם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 555/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים 2 טענו בכתב ההגנה כי העבודות בדירתם לא הושלמו ומשכך קיזזו את יתרת חובם לקבלן המבצע. בעבודות שבוצעו במרפסת התגלו גם ליקויים שעל הקבלן החובה לתקן. בכפוף לאמור, ביצוע התיקונים והשלמת העבודות, הודיעו הנתבעים כי הם יסכימו לתשלום יתרת חובם בגין העבודות האמורות.

ביום 30.01.13 נערך דיון בתובענה בסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת סיכום טענות הצדדים בשאלות מקדמיות, בעיקר לאור הטענה כי המדובר, למעשה, בתביעה אישית של בעלי דירות ולא בתביעה של הנציגות.

הנתבעים 1 טענו בסיכומיהם כי נושא התביעה אינו סכסוך במקרקעין, אין יריבות בין נציגות הבית לבין הנתבעים בנוגע לפרוייקט שכן מדובר בתביעה אישית של 4 בעלי דירות, אין כל הסכם חוזי בין בעלי הדירות בכניסה אשר יכול לשמש בסיס לעילת תביעה וככל שישנו חוב הרי שהיחידה שיכולה לטעון לגביו הינה החברה המבצעת.

הנתבעים 2 טענו בסיכומיהם כי עילת התביעה איננה מבוססת על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ואיננה נמנית במסגרת סמכויותיו השיפוטיות של המפקח על פי סעיף 72 לחוק. המחלוקת סובבת סביב אותן העבודות שלא בוצעו בדירת הנתבעים על פי ההסכם עם הקבלן - למעשה, המדובר בסכסוך שבין הקבלן לבין הנתבעים ולא בנוגע להקמת המעלית. לא הוצגה כל החלטה המסמיכה את הנציגות התובעת, בפרט כאשר המדובר בפרוייקט הקשור בכניסה אחת בלבד בבית. המדובר במחלוקת בנוגע להתקשרות חוזית שבין בעלי הדירות בכניסה לבין הקבלן המבצע. המדובר בבעלי דירות אשר התנדבו לשלם.

התובעת טענה בסיכומיה כי למפקח סמכות לדון בתובענה בין בעלי דירות שעניינה תשלום יתרת חלקם של בעלי הדירות בעבודות הקמת המעלית. בניית המרפסות נעשתה כחלק בלתי נפרד מהתקנת המעלית ולכן גם עבודות אלו נכללות בגדר הפרוייקט. הנתבעים לא שילמו את חלקם המלא לאור טענות קיזוז אולם בפועל בעלי הדירות האחרים מימנו את חלקם, הן על מנת שלא תעוכב השלמת בניית המעלית והן לאור היות חיובי הצדדים כלפי הקבלן ביחד ולחוד. מששולמה יתרת התמורה הרי שהנתבעים עושים עושר ולא במשפט והפסיקה כבר קבעה כי בעל דירה שלא שילם את חלקו בעלות התקנת המעלית אינו רשאי לעשות בה שימוש. הנציגות מוסמכת לנהל את התביעה בשם בעלי הדירות אשר השתתפו בעלות התקנת המעלית ומוסמכת היא להגן על קניינם.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף.

התובעת הינה נציגות הבית שעה שפרוייקט המעלית והמרפסות בוצע באחת מכניסות הבית בלבד, ללא כל מעורבות של הכניסה הנוספת ובעלי הדירות שבה.

במימון הפרוייקט נשאו בעלי דירות פרטניים ולא נציגות הבית. המימון נעשה ישירות מבעלי הדירות המשתתפים לקבלן המבצע ללא מעורבות כלשהי של הנציגות או קופת הנציגות. התקשרות עם הקבלן המבצע נעשתה ישירות מול בעלי הדירות. בנסיבות אלו, אף אם תוכח התביעה במלואה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 555/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ממילא נציגות הבית איננה זכאית לקבלת הסעד המבוקש על ידה. לכל היותר ישנה עילת תביעה אישית של בעלי הדירות השותפים בפרוייקט אשר שילמו, לטענתם, יותר מאשר חלקם על פי ההסכמות שבין הצדדים. אין כל עילת תביעה לנציגות הבית.

די בכך להביא למחיקה של התביעה על הסף בהעדר עילה בהתאם להוראות תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.

וידוגש, אין המדובר בעבודה אשר בוצעה על ידי נציגות הבית במסגרת סמכויותיה על פי דין אלא בעבודה שבוצעה על ידי בעלי הדירות בכניסה הפרטנית, על פי הסכם ישיר בינם לבין הקבלן המבצע. משכך, המקרה דנן אינו דומה כלל ועיקר למקרים אשר הוצגו על ידי התובעת בסיכומים מטעמה - כאשר מבוצעות עבודות שיפוץ בבית או אחזקה שוטפת, על ידי הנציגות, ברי כי האחרונה היא גם המוסמכת לנהל הליכים לגביית הכספים מבעלי הדירות אשר לא נשאו בתשלום חלקם על פי דין. היא גם זו אשר מתקשרת לביצוע העבודות ונושאת בתשלומים מתוך קופת הנציגות על פי סמכויותיה בדין. דא עקא, כאמור, אין המדובר כאן בעבודות אשר בוצעו על ידי הנציגות או המצויות בגדר סמכותה (שעה שהמעלית הותקנה בכניסה אחת בלבד והוספו גם מרפסות לדירות). המקרה דנן דומה יותר למקרה שבו החליטו חלק מבעלי הדירות לבצע הרחבה משותפת לדירותיהם. במקרה שכזה אין מחלוקת שהנציגות איננה יכולה לנהל הליכים בשם ועבור בעלי הדירות ביחס לסכסוך בינם לבין עצמם בהתייחס לפרוייקט המשותף.

גם לגופם של דברים אינני מוצא כי המפקח מוסמך לדון בתובענה כפי שהוגשה.

עיקר הסכסוך עניינו במרפסות אשר נבנו במסגרת הפרוייקט. בניית המרפסות איננה נכללת בגדר הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין.

וידוגש, במקרה דנן נבנו מרפסות שעלותן הכוללת כ- 350,000 ₪, למעלה מ- 50% מעלות הפרוייקט כולו! (נספח 3 לכתב התביעה). אין המדובר בעלות בניית פודסטים למעלית או חלק נלווה לפרוייקט בניית המעלית. המדובר בפעולת בניה שעל פי היקפה הכלכלי מהווה את עיקר הפרוייקט ודווקא המעלית מהווה את הנלווה. מחלוקת בין בעלי דירות שותפים בפרוייקט להרחבת דירה או לבניית מרפסות במקרה דנן, כמוה כתביעה להחזר בגין עלות יסודות בעת הרחבה מאוחרת של בעל דירה בקומה עליונה, בודאי שאיננה מצויה בגדר הסמכות העניינית של המפקח (ר' החלטתי בתיק 652/12 אלדד סינמן ואח' נ' יאיר שמריהו ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)).

וידוגש, מתוך כתבי הטענות עולה כי בהקשר זה נסובה עיקר המחלוקת שבין הצדדים - עיקר טענות הנתבעת 1 הינן כנגד גובה החיוב בגין עלות עבודות הקמת המרפסות וליקויים באותה מרפסת שנבנתה בדירתה. גם טענות הנתבעים 2 (קיוזו וליקויים) עניינם בבניית המרפסת ועבודות אחרות בדירתם. אין אלו סכסוכים הקשורים בבניית המעלית.

למעשה, בנוגע להוצאות התקנת המעלית (בודאי בנוגע לנתבעים 2) אין חוב ואין מחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 555/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, גם מתוך הסכמת הצדדים הנטענת על ידי התובעת ניתן ללמוד כי בניית המרפסות איננה קשורה באופן ישיר והכרחי לבניית המעלית - חלוקת הוצאות התקנת המעלית בוצעה על פי יחס הנאה מסויים לפי קומות, שעה שעלות הקמת המרפסות חולקה באופן שווה בין הדירות. המשמעות היא כי המרפסות אינן בהכרח פועל יוצא של בניית המעלית, אלא תוספת שכל דירה, כך ראו זאת הצדדים לפי גישת התובעת, נהנית ממנה באופן שווה (בניגוד למעלית המשרתת יותר את בעלי הדירות הקומות העליונות).

זאת ועוד. אין המדובר בסכסוך הנובע מהוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין.

הסכסוך דנן עיקרו בהסכם שנחתם בין בעלי הדירות המשתתפים, מצד אחד, לבין הקבלן המבצע. למעשה, המדובר בתובענה חוזית והכרעה בה תחייב בחינה של מערכת ההסכמים שבין בעלי הדירות המשתתפים לבין הקבלן. בהקשר זה תדרש בחינה של טענות התובעים כי חיובם על פי ההסכם הינו ביחד ולחוד וכי היה עליהם לשלם על פי ההסכם לצורך חיבור המעלית והפעלתה. מאידך תדרש בחינה של טענות הנתבעים בדבר קיוזים והשלמות להם הם זכאים על פי ההסכם בטרם תשלום יתרת התמורה. כל אלו אינם תולדה של הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין אלא תולדה של ההסכם שבין הצדדים עצמם ובינם לבין הקבלן המבצע, בפרט כאשר בפרוייקט מעורבת גם תוספת בניה של מרפסות, לגביה נעוצה לב ליבה של המחלוקת שבין הצדדים.

ויוודגש, אין בפסקי הדין אשר אוזכרו על ידי התובעת בסיכומיה כדי לסייע בידה, שהרי נסיבות פסקי הדין האמורים שונות לחלוטין מן המקרה שנדון בהליך זה.

בכל המקרים שנדונו דובר במעלית משותפת ולא במעלית שהותקנה רק עבור חלק מדירות הבית המשותף. בכל המקרים האחרים דובר בתביעה במסגרתה נתבקש היתר לשימוש במעלית גם למי שלא השתתף בהוצאות התקנתה ולא בתביעה של נציגות בבקשה לחייב את אותם בעלי הדירות האחרים בתשלום. אין באף לא אחד מן המקרים המוזכרים סיטואציה של סכסוך בין בעלי הדירות אשר התקינו את המעלית בהתייחס להסכמות שבניהם בנוגע לעלויות ההתקנה ובפרט להסכמות עם הקבלן המבצע וסכסוך נלווה מולו. אין מדובר במקרים בהם בסכסוך בנוגע לתוספת בניה ועבודות פרטניות בתוך הדירות שנתווספו לבניית המעלית.

בנסיבות דנן המדובר בנתבעים אשר שילמו את החלק הארי, אם לא כל, הוצאות התקנת המעלית החלות עליהם והמחלוקת נותרה סביב יתרת התשלום (בנוגע לעבודות במרפסות בעיקר) אשר בוצע על ידי התובעים תוך פגיעה בזכויות חוזיות נטענות של הנתבעים. זוהי תמצית הסכסוך ומקומה אינו בגדר הוראות חוק המקרקעין.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.

בנסיבות דנן, אף שהתובענה נמחקה, לא מצאתי מקום לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים בגין ניהול ההליך. בסופו של דבר, גם לשיטת הנתבעים, ישנה מחלוקת המחייבת הכרעה, אף שלא מול התובעת דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 555/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפני סיום אבהיר כי אין בהחלטה זו למנוע מבעלי הדירות אשר לטענתם שילמו ביתר בהתאם להסכמות שבין הצדדים, להגיש תביעה מתאימה כנגד הנתבעים בפני הערכאות המוסמכות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ח' ניסן תשע"ג, 19 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב